



Por el No Reconocimiento de la Conducta del Estado de Israel

Fundamento jurídico, ético y político de una ruptura necesaria · 2026

Este manifiesto está escrito por una sola persona.

No represento ninguna organización, partido ni movimiento. Soy un ciudadano europeo que ha viajado mucho por trabajo y ha conocido personas de toda condición — social, religiosa, política, geográfica. Tengo amigos judíos, musulmanes, católicos, ateos. Esta diversidad no es un fondo decorativo de mi vida: es la forma en que aprendí a pensar.

Sobre este conflicto he escuchado a todos, empezando por quienes me son más cercanos. Mis amigos judíos me pusieron a dura prueba. Quise entender su punto de vista, lo busqué con seriedad, lo consideré. Pero al final me encontré ante algo que no puedo llamar argumento: solo justificaciones para actos que el derecho internacional califica de ilícitos. Y comprendí que seguir callando — para no herir una amistad o para no parecer lo que no soy — habría sido deshonesto. Hacia ellos, antes que hacia mí mismo.

Creo en las normas del derecho internacional no como conveniencia retórica, sino como fundamento real de la convivencia civil. Creo en la moral occidental en el sentido más antiguo e incómodo del término: la de las personas, no la de la política y la economía. En este tema se ha tocado fondo moralmente. El punto en que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad.

Si compartes esta convicción, este manifiesto también es tuyo.

A quién se dirige este manifiesto

Este manifiesto está escrito para dos categorías de personas que el discurso público dominante tiende a contraponer artificialmente, pero que en realidad comparten la misma apuesta moral: que el derecho valga para todos, sin excepciones geopolíticas.

Se dirige, en primer lugar, a todos aquellos —de cualquier nacionalidad, cultura o pertenencia religiosa— que no están moralmente dispuestos a aceptar los abusos cometidos por el Estado de Israel contra la población civil de Gaza y el Líbano. A quienes han visto las imágenes del fósforo blanco cayendo sobre las casas y han decidido que el silencio ya no es una posición sostenible.

Se dirige, en segundo lugar y con igual fuerza, a todo ciudadano israelí y a todo judío de la diáspora que es hoy discriminado, ostracizado o culpabilizado por las acciones de un gobierno que no eligió, que cuestiona o contra el que ha luchado abiertamente. No son responsables de las decisiones militares y políticas de su Estado.

Estos dos grupos no están en contradicción. Son las dos caras de una sola pregunta: ¿es posible que el derecho internacional sea respetado y que ningún ser humano pague por culpas que no ha cometido? La respuesta de este manifiesto es sí —y la condición para hacerlo realidad es llamar a las cosas por su nombre.

I. PREÁMBULO

Este manifiesto nace de un acto de conciencia racional, no de impulso emocional. Quienes suscriben este documento han observado, con creciente consternación intelectual, la evolución de una conducta estatal que ya no puede ser explicada dentro de las categorías ordinarias del uso de la fuerza en el conflicto armado. El punto de no retorno fue el uso sistemático y documentado del fósforo blanco sobre zonas civiles densamente pobladas —un arma cuya naturaleza indiscriminada e incendiaria está inequívocamente prohibida por el derecho internacional humanitario consuetudinario y convencional.

El punto de partida cronológico debe decirse con la misma claridad. El 7 de octubre de 2023, grupos armados encabezados por Hamás atacaron Israel: según las autoridades israelíes, unas 1.200 personas fueron asesinadas y unas 250 llevadas a Gaza como rehenes. Asesinatos de civiles, toma de rehenes, violencia sexual: son crímenes que el derecho internacional condena sin atenuantes. Por estos hechos, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el comandante militar de Hamás, Mohammed Deif. Este manifiesto no los ignora ni los justifica. Sostiene otra cosa: un crimen sufrido no autoriza a cometer otros, y el derecho humanitario obliga a quien responde a un ataque exactamente igual que a quien lo lanzó.

Esta declaración no es un acto de antisemitismo, ni una negación del derecho del pueblo judío a la existencia y a la seguridad. Es un acto de fidelidad al derecho internacional —el mismo orden jurídico que el mundo construyó sobre las ruinas de la Segunda

Guerra Mundial con la promesa de «nunca más». Quienes suscriben condenan sin ambigüedades estas violaciones y se niegan a reconocerlas como lícitas.

II. EL HECHO DESENCADENANTE: EL USO DEL FÓSFORO BLANCO

2.1 Naturaleza del arma

El fósforo blanco (WP) es una sustancia química que se inflama espontáneamente al contacto con el oxígeno, ardiendo a temperaturas superiores a los 800°C. Una vez encendido, sigue ardiendo hasta que se agota el oxígeno disponible o se consume completamente. Al entrar en contacto con tejidos humanos, penetra en profundidad y sigue ardiendo internamente, causando lesiones extremadamente graves, a menudo mortales y en todo caso permanentes.

2.2 Documentación de los usos

Human Rights Watch documentó, con pruebas fotográficas, vídeos y testimonios directos, el uso de municiones de fósforo blanco por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en zonas densamente pobladas de la franja de Gaza y el sur del Líbano desde octubre de 2023.

«Israeli forces have used white phosphorus in military operations in Lebanon and Gaza, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.» — Human Rights Watch, 12 de octubre de 2023

Verificaciones análogas fueron realizadas por Amnistía Internacional, que pidió investigar como crimen de guerra el ataque del 16 de octubre de 2023 contra la localidad libanesa de Dhayra, y por las unidades de investigación de The New York Times y de la BBC. El ejército israelí negó su uso en Gaza y, en otras ocasiones, defendió su licitud como munición fumígena: una tesis que los firmantes consideran jurídicamente infundada cuando la munición se emplea sobre zonas habitadas.

2.3 Calificación jurídica

El empleo del fósforo blanco sobre zonas urbanas pobladas viola el derecho internacional humanitario consuetudinario, que obliga a todo Estado con independencia de los tratados ratificados: el principio de distinción, la obligación de tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles, la prohibición de armas y ataques indiscriminados (Normas 1, 15 y 71 del CICR).

El tratado específico sobre armas incendiarias, el Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales (Ginebra, 1980), no se aplica aquí, por dos razones que es honesto declarar. Israel no lo ha ratificado. Y el Protocolo excluye de su definición las municiones no «concebidas primordialmente» para incendiar, como las de fósforo blan-

co utilizadas como fumígenas. Human Rights Watch pide desde hace años cerrar precisamente estas dos lagunas.

El uso deliberado contra civiles constituye un crimen de guerra según el artículo 8 del [Estatuto de Roma](#).

III. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL VIOLADO

3.1 Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario

- Principio de distinción (CICR Regla 1): las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes.
- Principio de proporcionalidad (CICR Regla 14): está prohibido lanzar un ataque que pueda causar pérdidas civiles excesivas respecto a la ventaja militar directa y concreta esperada.
- Principio de precaución (CICR Regla 15): deben adoptarse todas las precauciones factibles para evitar o minimizar las bajas civiles.
- Prohibición de armas indiscriminadas (CICR Regla 71): están prohibidas las armas que por su naturaleza son incapaces de distinguir entre civiles y combatientes.

3.2 Convención sobre el Genocidio (1948)

La República de Sudáfrica presentó, el 29 de diciembre de 2023, una demanda contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con base en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Mediante providencia del 26 de enero de 2024, la CIJ consideró plausibles los derechos de los palestinos de Gaza a ser protegidos frente a actos de genocidio, reconoció un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable para esos derechos (§ 74) y ordenó a Israel adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir actos comprendidos en la Convención.

«The Court considers that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible.» — CIJ, Auto del 26 de enero de 2024, § 54

La Corte no ha establecido que el genocidio sea plausible, ni que se haya producido: lo aclaró su presidenta de entonces, Joan Donoghue, en abril de 2024. El juicio sobre el fondo sigue abierto: Israel presentó su contramemoria el 12 de marzo de 2026. Pero una Corte que reconoce un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable ha creado una obligación de prevención que vincula a todos los Estados parte de la Convención, no solo a Israel.

3.3 Estatuto de Roma y Corte Penal Internacional

La CPI emitió el 21 de noviembre de 2024 órdenes de detención contra el Primer Ministro Netanyahu y el Ministro de Defensa Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez en la historia del Tribunal que se emiten órdenes de

detención contra la cúpula de un gobierno occidental o de uno de sus aliados estratégicos.

Ese mismo día, la misma Sala emitió una orden de detención contra Mohammed Deif, comandante militar de Hamás, por los crímenes del 7 de octubre. El procedimiento se cerró en febrero de 2025, tras constatarse su muerte.

3.4 Resoluciones de la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 27 de octubre de 2023, la resolución ES-10/21 con 120 votos a favor, pidiendo una tregua humanitaria inmediata. El Consejo de Seguridad fue bloqueado repetidamente por el veto de Estados Unidos a los proyectos de alto el fuego. La resolución 2728 de marzo de 2024, que exigía un alto el fuego inmediato, solo salió adelante gracias a la abstención estadounidense y quedó sin aplicar.

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO: CLARIDAD SOBRE LAS CATEGORÍAS

4.1 Qué significa «no reconocimiento» en este manifiesto

El «no reconocimiento» aquí invocado tiene un objeto preciso: el rechazo a reconocer como lícita la conducta del Estado de Israel en sus operaciones militares en Gaza y el Líbano. Esto es exactamente lo que los Artículos sobre Responsabilidad del Estado (AR-SIWA, CDI/ONU 2001) exigen a otros Estados:

- Artículo 40: violaciones graves de obligaciones derivadas de normas imperativas del derecho internacional general (jus cogens).
- Artículo 41: obligación de otros Estados de no reconocer como lícita la situación creada por la violación grave, y de no prestar ayuda ni asistencia a su mantenimiento.

El título de este manifiesto —«no reconocimiento de la conducta del Estado de Israel»— debe leerse en esta clave: no como una negación ontológica de la existencia estatal, sino como un rechazo político y moral a conferir legitimidad a una conducta que viola sistemáticamente el derecho imperativo.

4.2 El precedente sudafricano

La comunidad internacional nunca «no reconoció» el Estado de Sudáfrica como entidad jurídica. Lo que hizo —y ese es el precedente relevante— fue declarar ilegítima la conducta del régimen, suspender a Sudáfrica de los organismos especializados, imponer un embargo obligatorio de armas (Resolución 418, 1977) y aislar progresivamente al gobierno. Ese es exactamente el modelo que propone aplicar este manifiesto.

4.3 La cuestión de la selectividad

Los firmantes reconocen explícitamente que otros Estados —EE. UU., Rusia, Francia, Turquía— merecerían medidas análogas. Esta asimetría no es prueba de antisemitismo, pero sí es prueba de la selectividad con que se aplica el derecho internacional. La respuesta correcta no es la parálisis: es afirmar que el mismo estándar debe valer para todos.

V. MEDIDAS CONCRETAS

5.1 Naciones Unidas

La **Carta de las Naciones Unidas** prevé la suspensión (art. 5) y la expulsión (art. 6) de un Estado miembro, pero ambas requieren una recomendación del Consejo de Seguridad, donde un veto puede bloquearlas. Existe, sin embargo, un precedente que el veto no detuvo. En 1974, después de que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia vetaran la expulsión de Sudáfrica, la Asamblea General rechazó las credenciales de la delegación sudafricana y la excluyó de sus trabajos, hasta 1994. Se pide a la Asamblea General que considere el mismo camino y que utilice el procedimiento «Unión pro paz» (Resolución 377, 1950) para recomendar a los Estados las medidas que el Consejo no logra adoptar.

5.2 Organismos especializados e internacionales

Suspensión de la participación de Israel en los organismos especializados de las Naciones Unidas de los que es miembro, como la OMS y la FAO, y en organismos como la OCDE, hasta el cese de las operaciones que violan el derecho internacional humanitario y la plena cooperación con la CPI.

5.3 Sanciones económicas y embargo de armas

Adopción de un embargo obligatorio sobre el suministro de armas, municiones y tecnologías militares de doble uso al Estado de Israel, análogo al adoptado contra Sudáfrica en 1977. Sanciones económicas específicas con mecanismos internacionales de verificación.

VI. DISTINCIÓN NECESARIA: ESTADO, GOBIERNO, PUEBLO

Este manifiesto no va dirigido contra el pueblo israelí, contra los ciudadanos judíos de Israel o de la diáspora, ni contra la cultura, la historia o la tradición judía. Va dirigido contra las decisiones de gobierno y las conductas militares de un Estado que, a través de sus órganos, ha violado reiteradamente el derecho internacional.

Reconocemos y apoyamos las voces de esos ciudadanos israelíes —esa minoría disidente que sale a la calle, documenta y denuncia las violaciones de su gobierno—. El no re-

conocimiento del Estado no es su silenciamiento: es, paradójicamente, uno de los actos más fuertes de apoyo a su causa.

VII. DECLARACIÓN FINAL

Nosotros, los abajo firmantes, en virtud de nuestra adhesión a los principios del derecho internacional, la **Carta de las Naciones Unidas**, la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma, declaramos:

1. No reconocemos la legitimidad de la conducta actual del Estado de Israel como conforme a las normas del derecho internacional humanitario y a los principios fundamentales del orden internacional.
2. Exigimos la suspensión inmediata de las operaciones militares en violación del derecho internacional, la plena cooperación con la CPI y la plena aplicación de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ.
3. Llamamos a los Estados y a las organizaciones internacionales a adoptar las medidas de suspensión, exclusión y sanción descritas en este manifiesto.
4. Afirmamos que el respeto al derecho internacional es innegociable, no admite excepciones geopolíticas, y que cualquier distinción entre Estados que lo violan según su posicionamiento estratégico constituye en sí misma una violación del principio de igualdad soberana de los Estados.

El fósforo blanco que arde sobre Gaza y el Líbano también quema la legitimidad de un sistema internacional que mira hacia otro lado. Nosotros no miramos hacia otro lado.

REFERENCIAS JURÍDICAS

- Protocolo III CCW — Ginebra 1980 | Convención sobre el Genocidio — 1948
- Estatuto de Roma art. 8 — 1998 | ARSIWA arts. 40-41 — CDI/ONU 2001
- CIJ — Sudáfrica c. Israel — 26 enero 2024 | CPI — Netanyahu & Gallant — 21 noviembre 2024
- HRW — Fósforo Blanco — 12 octubre 2023 | AGNU ES-10/21 — 27 octubre 2023
- CICR — DIH Consuetudinario (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005)
- CS ONU Resolución 418 (1977) | AGNU 377(V) — Uniting for Peace — 1950
- Amnistía Internacional — Dhayra (Líbano) — 31 de octubre de 2023 | HRW — Protocolo III y fósforo blanco — 2024
- CPI — orden de detención contra Deif — 21 de noviembre de 2024 | CSNU Resolución 2728 — 25 de marzo de 2024
- AGNU — exclusión de Sudáfrica de sus trabajos — 12 de noviembre de 1974

Más fuentes: **أخبار الأمم المتحدة** · **Haaretz** · **Amnesty International** · **Human Rights Watch** · **ICC** — **Deif** · **EJIL:Talk** · **UN** — 1974